

עג:

עין משפט
נר מצוה

פב א מ״י פ״ה מהל' עירובין הלכה יג עשין א תור ש״ע א״ח ט״ו שפ״ו:

פג ב מ״י וסגנ׳ שס טוש״ע א״ח ט״ו שגא סעף א:

פד ג מ״י שס טוש״ע א״ח ט״ו וס״י שפ״ו סעף ג:

פה ד מ״י פ״ו מהל' שבת הלכה ז סגנ׳ שס טוש״ע א״ח ט״ו שפ״ו ס״ו:

רב ניסים גאון

מתני' מני ר' מאיר היא
דאמר בעינן עירוב ובעינן
שיתוף. הא דר' מאיר
ורבנן כבר מפורשת בזה
הפרק, מאי ר' מאיר ומאי
רבנן דתניא מערבין
בחצרות בפת.

רבינו חננאל

שתי חצירות וממנהו תבן דלח
תמעטם התבן מעשרה טפחים
מבטלום הביט לזה ולזה והיינו שעמלם
דפרשיט דלפילו לשמואל הביט
לחצירות חדא תשמשתא הוא לתרווייהו:
בב שיתוף שאין מבניו ומוציאו
דרך פתחים למבוי לאו שמיה
שיתוף. פי' בקונטרס ולהכי לא
תני רב ופתוחין זו לזו דחייש דילמא
מעילי ליה דרך פתחים שביניהם
משמע לפירושו^(א) ואם פתוחות זו לזו
לא מהני ביה שימוף ואפילו מעילי
ליה דרך מבוי גומין דילמא לא
מעילי אלא דרך פתח החצר וסמכין
עליה ואם תאמר היכי משכחת לה
פלוגתא דרבי מאיר ורבנן דמעשרין
ומשתמפין אם לא בחצירות הפתוחות
וזו לזו ומשמע דהם דנשי שימוף
יש לומר דאשכחן לא ששעירבו
החצירות דרך חלונות וכיון שאין פתח
גמור מחצר לחצר גבוה ו' ורוחב ד'
ליכא למיגזר דילמא מפכי ועיילי
השימוף שלא כדרך המבוי כיון
דמחצר לחצר לא סלקי להדיא אי ליכא
פתחים אלא חלונות צעלמא:
דאפקיה ועייריה. פירש בקונטרס
לאותה חצית בכל
החצירות ומהן למבוי ומשם לחצר
שהוא שם ולא לשם שימוף ולפירושו
ה"ל למימר דעיליה ואפקיה ועייליה
ובחסם דחק לומר כן דתמילה ודבר
בשאר חצירות ואפקיה למבוי והדר
עיילי בזה החצר:
בב חבורה שהיו פסובין בו' כהן
לא שייך למימר דאפקיה
ועייליה דאע"ג דיכול לומר דכל חד
וחד הוציא פת בחדא זה ודךך מבין דכל
שבע הביט והזניס לטעור אכללו
על פת שעל השלחן דלכוכו כן דל
שפת של צעל הביט מונח בשאר
לכל בני החבורה בזהם שעה אלא ה

אִימָא מַצִּיעָתָא וְאֵם נִשְׁתַּתְּפוּ בְּמִבּוֹי מוֹתְרִין כֹּאן וְכֹאן אֲתִיָּא
בְּרַבְּנָן. וּפְסִילוּ לְמֹאן דְּלֹאֲמַר לְעִיל [97 עא:] דִּפְסַת לֹא פְּלִיגִי
מִשְׁמַע לִיה וְאֵם נִשְׁתַּתְּפוּ בְּמִבּוֹי כֹּכֵל עֵינִי וּפְסִילוּ נִשְׁתַּתְּפוּ בְּמִבּוֹי
בֵּינִי: **אִלָּא** פְּשִׁיטָא דְּבַמִּיָּא. וְאֵם תֹּאמַר לְמֹאן דְּלֹאֲמַר אִין מִצְטְלִין

ואם נשתתפו במבוי מותרין כאן וכאן * עירוב
בחצירות ונשתתפו במבוי ושכח אחד מבני
הצר ולא עירב מותרין כאן וכאן *^א מבני
מבוי ולא נשתתף מותרין בחצירות ואסורין
במבוי *^ב שהמבוי לחצירות כחצר לבתים:
גמ' מני רבי מאיר היא דאמר בעינן עירוב
ובעינן שיתוף אימא מציעתא ואם נשתתפו
מבוי מותרין כאן וכאן אתאן לרבנן דאמרי
בחדא סוגיא הא ל"ק * ואם נשתתפו נמי קאמר
אימא סיפא עירוב בחצירות ונשתתפו במבוי
ושכח אחד מבני הצר ולא עירב מותרים
כאן וכאן היכי דמי אי דלא בטיל אמאי
מותרים אלא פשיטא דבטיל אימא סיפא
שכח אחד מבני מבוי ולא נשתתפו מותרין
בחצירות ואסורין במבוי ואי דבטיל אמאי
אסורין במבוי וכי תימא קסבר רבי מאיר
אין ביטול רשות במבוי והא *^א תניא שהרי
ביטל לכם רשותו דרבי רבי מאיר אלא
פשיטא דלא בטיל ומדסיפא דלא בטיל
רישא נמי דלא בטיל רישא וסיפא רבי מאיר
מציעתא רבנן כולה רבי מאיר היא וטעמא
מאי אמר רבי מאיר בעינן עירוב ובעינן
שיתוף שלא לשכח תורת עירוב מן התינוקות
והכא כיון הדובה עירבו לא משתכחא אמר
רב יהודה רב לא תני פתוחות זו לזו וכן
אמר רב כהנא רב לא תני פתוחות זו לזו
איכא דאמרי רב כהנא גופיה לא תני פתוחות
זו לזו אמר ליה אביי לרב יוסף מאי טעמא
דלא תני פתוחות זו לזו קסבר כל שיתוף
שאינ מכניסו ומוציאו דרך פתחים במבוי
לאו שמיא שיתוף איתיה *^ב בעל הבית
שהיה שותף לשכניו לזה ביין ולזה ביין
אין צריכין לערב התם דאפקיה ועייליה
*(איתיה) * כיצד משתתפין במבוי וכו' התם
נמי דאפקיה ועייליה מתקיף לה רבה בר *^א
חנן אלא מעתה חקנה לו פת בסלו ה"ג דלא
הוי שיתוף וכי תימא הכי נמי והא *^ב אמר רב
יהודה אמר רב בני חבורה שהיו מסובין
וקדש עליהן היום הפת שעל שלחן סומכים
עליה משום עירוב ואמרי לה משום שיתוף
ואמר רבה לא פליגי כאן במסובין בבית
כאן במסובין בחצר אלא טעמא דרב דקא
סבר אין מבוי ניתר בלחי וקורה *^ג עד
שיהו בתים וחצירות פתוחים לתוכו גופא
*^ד אמר רב * אין מבוי ניתר בלחי וקורה
עד

וְאֵם נִשְׁתַּפּוּ כו'. בְּגִמְרָא מִתְרַן לֵה: וְשֶׁחַ אֶחָד מִצְנֵי חֶזֶר וְעִירָב. בְּחִזְרוֹ לְהִמִּיר חֲזִירוֹ אֲבָל בְּשִׁיתּוֹף הָיָה לוֹ חֶלֶק: מוֹסְרִין כֹּאן וְכֹאן. הִשְׁתָּא מִשְׁמַע דְּסוּמְכִין וּבְגִמְרָא מִתְרַן לֵה: שְׁבֻמְכוֹ נִהְיִים כְּחֶזֶר לְנִפְסִים. כֶּסֶם שְׁאִסּוֹר לְהוֹלִיֵא מִן הַבָּתִּים לְחֶזֶר בְּלֹא עִירּוֹב

תְּרִין כֹּאן וְכֹאן * עִירְבוּ בְּיוֹ וְשֶׁחַ אֶחָד מִצְנֵי כֹּאן וְכֹאן * ⁶ = מִבְּנֵי רִין בְּחִצְרוֹת וְאִסּוֹרִין צִירוֹת כְּחֶזֶר לְבָתִּים: אֵם דְּאִמֵּר בְּעִינָן עִירּוֹב נִשְׁתַּתְּפוּ וְאֵם נִשְׁתַּתְּפוּ אִתְּאֵן לְרַבְנִי דְּאִמְרִי מִשְׁתַּתְּפוּ נִמְי קֹאמֵר יִירוֹת וְנִשְׁתַּתְּפוּ בְּמִבְּנֵי וְלֹא עִירְב מוֹתֵרִים אֵם דְּלֹא בְּטִיל אִמְאִי דְּבִטְלִי אִימָא סִיפֹא וְלֹא נִשְׁתַּתְּפוּ מוֹתֵרִין נִמְי וְאִי דְּבִטְלִי אִמְאִי מֵאָם קִסְבֵּר רַבִּי מֵאִיר יִי וְהָא * תְּנִיא שְׁהִירִי כְּרִי רַבִּי מֵאִיר אֵלֹא מִדְּמִסִּיפֹא דְּלֹא בְּטִיל יִשָּׁא וְסִיפֹא רַבִּי מֵאִיר כְּרִי מֵאִיר הִיא וְטַעְמָא בְּעִינָן עִירּוֹב וּבְעִינָן עִירְבוּ מִן הַתִּינוּקוֹת וְלֹא מִשְׁתַּכְּחָא אִמֵּר פְּתוּחוֹת זֶה לְזֶה וְכֵן תְּנִי פְתוּחוֹת זֶה לְזֶה וְנִגְפִיָּה לֹא תְנִי פְתוּחוֹת לְרַב יוֹסֵף מֵאִי טַעְמָא לְזֶה קִסְבֵּר כָּל שִׁיתּוֹף דְּרַךְ פְּתָחִים בְּמִבְּנֵי תִיבִיָּה * בַּעַל הַבֵּית זֶה בֵּין זֶה בֵּין אֶתְּפִין בְּמִבְּנֵי וְכו' הֵתֵם תִּתְקִיף לֵה רַבָּה בֵּר * ⁶ לְזֶה פֶת בְּסִלּוֹ ה"נ דְּלֹא כְּרִי נִמְי וְהָא * אִמֵּר רַב חֲבוּרָה שְׁהִיו מְסוּבִין שְׁעַל שְׁלָחַן סוּמְכִים מִרִּי לֵה מִשּׁוֹם שִׁיתּוֹף כֹּאן בְּמִסּוּבִין בְּבֵית לֹא טַעְמָא דְּרַב דְּקֹא בְּלָחִי וְקוּרָה * עַד פְּתוּחוֹת לְתוֹכּוֹ גּוֹפֵא יִנִּיתֵר בְּלָחִי וְקוּרָה עַד

דְּשִׁיתּוֹפִי מִצְלוֹת מוֹתֵר לְהִינָח בְּחֶזֶר שְׁבֻמְכוֹ אֲבָל מִשּׁוֹם עִירּוֹב לֹא צִדִּית עֵינָן דְּעִירּוֹב מִשּׁוֹם דִּירָה וְחֶזֶר לֹא צִדִּי דִירָה הִיא: צִדִּים

מסורת הש"ס

(א) י"א שנה אחד, (ב) [לעיל]
סו: (ג) לעיל סו: (ד) לעיל
ע"א, (ה) רש"ל מ"ו, (ו) לקמן
ע"ט: (ז) לעיל סו: פה:
(ח) [פירש"י ע"ז ע"י בעמ'
הבא], (ט) שנה קל: לעיל ה.
[ע"ש כ"ע] [לקמן עד:
(י) לעיל סו:]

הגהות הב"ח

(א) גמ' מתקין לה רצה בר
רב חנן: (ב) רש"י ד"ה
והא תניא לעיל נ"ב סוף דף
סח ע"ב: (ג) תוס' ד"ה
אלא וכו' כדדייקי מדתני
סהרי וכו': (ד) בא"ד
בדאמר לעיל. נ"ב דף סו
ע"ב: (ה) ד"ה כל וכו'
משמע לפירושו דאם:

גליון הש"ס

בגמ' ואם נשתתפו נמי
קאמער. עיין לעיל דף נסו
דף נשי' וז"ל דאס
השיתוף: תוס' ד"ה בני
איון הכנסה והוצאה
קשה לי דל"כ אך
נשניי חתלה ע"י ממז'י
דכילד משתתפים במזוי
ה"י דלפקיה ועיניה.
א"כ מקום לא מהי א'
דחציט כיון
דבעי' ופ"ק דעתה אחר
ומעילא מפא' ומעילא אחר
נרדח לרובי ע"י מז'
ויחזי הא כיון דעילא כלל
והז' חזירי קנה חזירי דו
כלל חזקו קנה וז"ל:

דבינו חננאל (המשך)

[illegible]